

1501131-72.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... desta Magistrada, com a prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, por duas vezes, em concurso formal (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501131-72.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501131-72.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAM FERREIRA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 382/2022

Vistos etc.,

I - JOÃO VÍTOR DE SOUZA e KAUAM FERREIRA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia 04 de abril de 2022, por volta das 09h40min, na "Relojoaria Aeroporto", localizada na Rua Suassuna, n.º 464, Vila Aeroporto, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho de telefone celular, avaliado em R\$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente ao ofendido R. B. T. da S., além de 50 (cinquenta) relógios de pulso, 10 (dez) correntes folhadas a ouro, 10 (dez) correntes de prata e 100 (cem) anéis, avaliados no total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pertencentes ao estabelecimento comercial.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 07 de abril de 2022, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do corréu Kauam (fls. 70/73).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 124 e 126) e apresentaram resposta à acusação (fls. 138/139).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido,

tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 147/148).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada 1º de agosto p.p., foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e, ao final, interrogados os réus (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 168).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa do réu João Vítor pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) o reconhecimento de crime único ou, não sendo o caso, o aumento mínimo em razão do concurso formal; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a consideração da menoridade relativa do acusado; d) a consideração da primariedade do réu e do tempo de prisão preventiva para a fixação de regime semiaberto para o início de cumprimento de pena; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 169/172). Em memoriais, a Defesa do réu Kauam pugnou pela absolvição (fls. 173/175).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 24 e Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 25.

Quanto à autoria, o réu João Vítor negou o envolvimento no ilícito; disse que, na data dos fatos, esteve na companhia de sua esposa e que, posteriormente, permaneceu na residência de sua tia, local em que foi abordado pelos policiais e preso.

O corréu Kauam, a seu turno, também negou envolvimento no ilícito; disse que, no dia interior aos fatos, havia esquecido seu documento de identidade no interior do veículo utilizado no assalto, motivo pelo qual foi incriminado. Ainda, afirmou que o aparelho de telefone celular localizado no automóvel não lhe pertencia, bem como que permaneceu em sua residência durante todo o dia em que se deram os fatos.

Por outro lado, a vítima R. B. T. da S., ouvida em juízo, disse que um rapaz adentrou o estabelecimento e anunciou o assalto. Afirmou que, posteriormente, um outro agente ingressou na loja e os bens subtraídos foram colocados em uma sacola. Asseverou que foram levados diversos itens, tais como anéis, correntes e pulseiras; além disso, disse que teve seu aparelho de telefone celular subtraído. Afirmou que os agentes se utilizaram de um veículo Fiat/Uno branco, bem como que transeuntes acionaram a polícia militar e, posteriormente, os assaltantes foram presos. Por fim, reconheceu o réu João Vítor em audiência como sendo um dos assaltantes.

No mais, o policial militar Fabiano relatou em juízo que foi informado acerca do roubo e características dos assaltantes e, por fim, do veículo por eles utilizado – modelo e placa. Afirmou que, posteriormente, avistou o automóvel enquanto transitava na via pública e que, após breve acompanhamento, os réus colidiram e empreenderam fuga a pé. Asseverou que passou a perseguir o acusado João Vítor e, na sequência, efetuou sua prisão. Ainda, disse que, em vistoria no interior do veículo, localizou os bens que foram subtraídos, juntamente com um simulacro de arma de fogo, um documento de identidade pertencente ao corréu Kauam e seu aparelho de telefone celular. Por fim, reconheceu o réu João Vítor como aquele que prendeu na ocasião.

Primeiramente, verifico que não há que se falar em comprometimento da palavra da vítima, que descreveu com suficiência de detalhes e segurança a prática delitiva, assim como teve contato direto com os acusados.

Neste sentido: “Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente.” (TJ-SP – Apelação criminal n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 – Rel. Des. Salles Abreu – 4ª. Câmara de Dir. Criminal – j. 07/06/2011)

E mais: “Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande

relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente." (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0071631-39.2009.8.26.0050 - Rel. Des. Francisco Bruno - 9ª Câmara de Dir. Criminal - j. 02/06/2011, VU)

Ainda, anoto que o fato de o policial militar Fabiano não ter presenciado a ocorrência do roubo não obsta que preste depoimento em juízo, especialmente porque foi responsável pela prisão do acusado João Vítor e pela localização, no interior do veículo ocupado por ambos os réus, dos bens que haviam sido subtraídos e, ainda, de pertences do corréu Kauam.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes." (Habeas Corpus 115516/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 03/02/2009)

Observe também que não há que se falar em crime único, e sim em concurso formal de delitos, tendo em vista que os agentes tinham ciência de que a conduta atingia patrimônios distintos. Aliás, deve-se notar que houve dolo em subtrair bens de propriedade do estabelecimento vítima e, ainda, pertences particulares do ofendido R. B. T. da S., uma vez que seu aparelho de telefone celular foi subtraído diretamente de seu bolso.

Neste sentido: "É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes." (STJ - HC 275122 / SP - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS - Sexta Turma - j. 27/06/2014)

Ademais, saliento que é o caso de se reconhecer a presença da majorante relativa ao concurso de agentes. Ainda, não obstante as negativas apresentadas em juízo, é certa a autoria por parte de ambos os réus.

No que se refere ao réu João Vítor, observe que sua prisão se deu logo após a prática delitiva e ele foi prontamente reconhecido na fase policial, ocasião em que a vítima mencionou, inclusive, que ele trajava a mesma calça utilizada quando do roubo (fls. 31). Além disso, seu reconhecimento foi novamente confirmado em juízo. Quanto ao corréu Kauam, deve-se notar que, muito embora não tenha sido apontado em juízo, seu documento pessoal e seu aparelho de telefone celular foram localizados no interior do automóvel utilizado quando do assalto (fls. 24 e 34); além disso, foi reconhecido fotograficamente (fls. 13). Assim, não procedem suas alegações no sentido de que havia esquecido pertences no veículo e que não se encontrava presente na data dos fatos, especialmente por se tratarem de itens de uso cotidiano e por não ter sido apresentada qualquer prova que apontasse em sentido diverso. Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação dos acusados é medida que se impõe.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem das penas.

PENA - RÉU JOÃO VÍTOR. O réu é primário. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que em audiência declarou trabalhar em um lava-rápido. Muito embora considerada sua menoridade relativa, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Ainda, em razão da qualificadora prevista no artigo 157, §2º, inciso II, AUMENTO as penas de 1/3 (um terço), o que dá 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa. Finalmente, em razão do concurso formal, considerando-se que foram duas as vítimas, AUMENTO as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa. Incabível a

substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos e houve o emprego de grave ameaça às pessoas das vítimas.

PENA - RÉU KAUAM. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que em audiência se declarou azulejista. Muito embora considerada sua menoridade relativa, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Ainda, em razão da qualificadora prevista no artigo 157, §2º, inciso II, AUMENTO as penas de 1/3 (um terço), o que dá 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa. Finalmente, em razão do concurso formal, considerando-se que foram duas as vítimas, AUMENTO as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos e houve o emprego de grave ameaça às pessoas das vítimas.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado JOÃO VÍTOR DE SOUZA, qualificado nos autos (RG n.º 39.894.505 - IIRGD - fls. 118/123), à pena segregativa de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 15 (quinze) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal; e B) CONDENAR o acusado KAUAM FERREIRA SANTOS, qualificado nos autos (RG n.º 64.140.745 - IIRGD - fls. 115/117), à pena segregativa de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 15 (quinze) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal.

Não obstante primários, deverão os réus iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, por duas vezes, em concurso formal (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal). Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe a análise do quantum da sanção, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime fechado, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, circunstâncias que justificam o recrudesimento do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC 611810 / SP - Rel. Min. FELIX FISCHER - Quinta Turma - j. 09/12/2020)

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo

Penal).

Presos por este processo, NÃO poderão recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelos acusados (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 11 de agosto de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA